

답변서

사 건 2026가단41037 대여금
원 고 유한회사 지앤케이파트너스
피 고 주식회사 네오비플

위 사건에 관하여 다음과 같이 답변합니다.

청구취지에 대한 답변

- 원고의 청구를 기각한다.
- 소송 비용은 원고의 부담으로 한다.

라는 판결을 구합니다.

청구원인에 대한 답변

[청구원인에 대한 답변]

1 주요 전제 사실

가) 주식회사 네오비플(이하 "네오비플")의 설립 목적

- ① 네오비플은 2025년 1월 13일에 설립(을 제8호증 : 주식회사 네오비플 법인등기부등본)되었고, 설립 시 4인의 주주가 공동 창업으로 설립하였으며, 창업 시 주주와 각 주주가 보유한 주식의 지분율은 현재 시점(2026년 4월 10일)까지 변동이 없습니다(을 제1호증 : 주식회사 네오비플 주주명부)
- ② 네오비플은 설립 취지는 아래와 같습니다.
 - 대한민국에서 B2C 형식의 온라인 유통이 활성화 되어 있으나, 오프라인 상점(마트, 식당)과 주기적으로 대량의 상품을 구매하는 회사등이 온라인을 통해 구매할 수 있는 B2B 형식의 경쟁력 있는 온라인 유통은 부족하다는 판단으로 B2B 온라인 유통 플랫폼을 서비스 하고자 합니다.
 - 인건비 상승 등으로 오프라인 상점의 운영에 어려움이 많고, 구매 패턴의 변화로 IT 기술을 적용한 무인 판매 형식의 상점에 대한 요구가 확산되고 있다는 점에 착안하여 무인 점포 설립부터 운영에 필요한 서비스를 제공하고자 합니다. (을 제7호증 : 네오비플 홈페이지)이와 같은 이유로 VEEA (CCTV를 통한 동작 인식 솔루션 보유), Metsakuur(안면 인식 솔루션 보유), Solum (디지털 가격 표시 솔루션 보유), CITECH (키오스크 솔루션 보유) 와 같은 IT 솔루션 업체들과의 파트너 관계를 가지고 있습니다.

나) 네오비플의 사업 현황

- ① 네오비플은 설립 후 1단계로 B2B 온라인 유통 플랫폼(이하 "네오마켓")을 구축하는 개발 업무를 수행하여 2025년 6월경 1차 데모 버전 완료, 2025년 8월에 서비스 출시 전의 베타 버전 단계를 완료한 상태입니다. 이러한 사업을 위해 자체 투자와 개발을 진행하였습니다.(을 제9호증 : 퍼스트몰 결제 내역)
 - 네오마켓을 베타 버전 오픈 후 상품 판매자를 모집하는데 어려움을 겪어 구매 회원 모집이 불가능하여 실제 매출이 발생하고 있지 않은 상황입니다.
- ② 네오마켓 사업과 별개로 오프라인 사업으로 상품 구매를 원하는 회사에 상품을 납품하는 거래를 통해 2025년 4천6백만원 상당의 매출을 얻었습니다. (을 제2호증 : 세금계산서 2025년 1기) (을 제3호증 : 세금계산서 2025년 2기)

다) 네오비플과 생큐소프트와의 관계

- ① 유통 업계에서 오랜 경력을 가지고 일하여 온 네오비플의 창업 주주 1명이 지인으로 알고 지내던 주식회사 선택정보시스템에서 2025년 2월경 그 당시 생큐마트몰의 기술 컨설팅을 하고 있었고, 그로 인하여 생큐마트몰에 대해 알게 되었고, 생큐소프트의 양동균 대표를 소개 받았습니다.
- ② 네오비플이 추진하는 B2B 유통 플랫폼과 생큐마트몰에서 판매하는 상품을 연계하면 사업의 시너지가 발생할 것으로 판단하여 생큐소프트와 사업 파트너로서의 관계를 유지하여 왔고, 생큐마트몰의 사업 주체인 한국수퍼체인유통사업협동조합(이하 "KVC")이 온라인을 통한 주류 유통 사업을 추진하고 있다는 내용을 생큐소프트로부터 소개 받고 네오비플의 무인 점포 구축 서비스와 협력 가능한 분야가 많다고 판단하여 KVC와의 사업 협력 관계를 도모하며 관계를 가져 왔습니다.
- ③ 네오마켓에 생큐마트몰의 상품이 등록되어 있는 것에 대해서는 아래와 같은 사항으로 설명 합니다.
 - 네오마켓은 마켓플레이스의 형식(예시 : 쿠팡과 같은 구조)의 플랫폼으로 상품을 판매하고자 하는 사업자가 네오마켓에 입점해서 상품을 네오마켓의 회원들에게 판매하는 형식입니다.
 - 생큐마트몰도 네오마켓에 상품 판매자로 입점해서 상품을 판매하는 형식으로 추진하였으나, 생큐마트몰의 상품 결제 프로세스가 생큐마트몰을 통해서만 결제가 이뤄지는 구조였기 때문에, 네오마켓을 통해서는 상품 결제가 이루어 질 수 없는 구조라 네오마켓에서 생큐마트몰의 상품

을 판매할 수 없었습니다.

- 그렇지만, 생큐마트몰과 네오마켓의 상호 마케팅 차원에서 생큐마트몰의 상품은 회원에게 노출되고 구매는 생큐마트몰에서 실제로 이뤄지는 형식으로 처리해 놓았고, 반대로 생큐마트몰에서는 네오마켓에 대한 마케팅을 배너와 팝업 등으로 통해 수행하는 것으로 합의 하였습니다.
- 하지만, 상기 설명한 것 처럼 네오마켓의 정상 오픈이 이뤄지지 않아 실질적인 매출로는 연결되지 않았습니다.

라) 생큐마트몰 시스템 운영 계약 현황

- ① 생큐마트몰("https://생큐마트.com")은 KVC가 중소유통 경쟁력을 위한 대중소기업 상생협력의 일환으로 2014년부터 (주)이마트와 함께한 공동구매사업을 위한 상품주문시스템을 말합니다.
- ② 2025년 12월경 KVC와 생큐소프트가 체결한 "상품 주문 시스템 운영 계약"이 2025년 12월로 종료된다는 이야기를 접하고, KVC로부터 네오비플이 생큐마트몰에 대한 시스템 운영을 해보는게 어떻겠냐는 의견을 받았고, 내용을 검토 후 2025년 12월말경 네오비플은 생큐마트몰에 대한 시스템 운영을 하겠다는 의사를 밝혔습니다.
- ③ 이후 2026년 1월 27일 네오비플은 KVC와 상품 주문 시스템 운영 계약(을 제4호증 : 상품 주문 시스템운영 계약서)을 체결하였습니다.
- ④ 계약서를 통한 계약의 내용은 다음과 같습니다.
 - 계약서 "제1조 [목적]" 부분에 적시한 것과 같이 네오비플의 역할은 "상품 주문 시스템의 시스템 개발 및 운영 관리, 유지 보수, 상품 DB 구축 등" 상품 주문을 위한 IT 시스템에 대한 운영과 개발을 대행하는 것으로 되어 있습니다.
 - 계약서 "제2조 [용어의 정의] 5항"에 보면 " '생큐마트몰' 이라함은 KVC 및 가맹점이 본 계약서를 통한 상품주문을 위해 네오비플이 구축한 상품주문시스템을 말한다." 라고 되어 있습니다. 이 용어 정의를 통해 생큐마트몰의 사업 주체는 KVC이고 네오비플은 그 용역을 대행하는 역할임을 알 수 있습니다.
 - 계약서 "제3조 [상호간 역할] 1항"에 규정된 네오비플의 역할을 보면 네오비플은 생큐마트몰의 IT 시스템 부분에 대한 역할을 수행하는 것으로 규정되어 있음을 알 수 있습니다.
- ⑤ 네오비플은 이와 같은 계약의 사항에 의거하여, 생큐마트몰 시스템 운영 계약은 KVC와의 계약에 의해 취득한 권리와 의무이며, 원고가 주장한 대로 생큐소프트로부터 전득하여 얻은 사업상의 권리와 의무가 아닙니다.

마) 생큐마트몰의 사업 소유 주체는 KVC 임

- ① 생큐마트몰은 KVC가 중소유통 경쟁력을 위한 대중소기업 상생협력의 일환으로 2014년부터 (주)이마트와 함께한 공동구매사업을 위한 상품주문시스템이며, 모든 권리와 권한을 보유하고 있는 것은 KVC 입니다.
- ② 생큐마트몰 온라인 사이트의 한글 도메인인 "www.생큐마트.com"과 한글 도메인을 통해 연결되는 "XN--HZ2BN3K9ONPKC.COM"도 KVC가 2014년 3월 28일 등록한 소유주로 되어 있습니다. 소유주의 이름은 KVC의 영문 Full name인 "Korea voluntary chain cooperation" 입니다. (을 제5호증 : 생큐마트 도메인 등록 정보)
- ③ 계약서 "제3조 [상호간 역할] 2항"을 보면 "Thank Q mart(생큐마트)"는 KVC의 소유 브랜드로 되어 있습니다. (을 제4호증 : 상품 주문 시스템 운영 계약서)
- ④ 생큐마트몰 사이트에서 제공하는 모든 정보 (디자인, 기능, 연락처 등 포함)는 변경이나 수정 시 KVC의 승인을 거쳐야 하며, 시스템 운영 대행사가 임의로 변경이나 수정할 수 없습니다.
 - 원고가 주장하는 현재 생큐마트몰의 도메인, 연락처 등의 정보, "Thank Q mart(생큐마트)" 로고는 KVC가 유지하는 것을 요청하였기 때문에 변경할 수 없었습니다.

- ⑤ 생큐마트몰은 회원 가입 시 계약서(을 제4호증 : 상품 주문 시스템 운영 계약서)의 "제2조 [용어의 정의]"에 정의되어 있는 "체인본부"와 "가맹점"만이 회원 가입을 하여 상품을 구매할 수 있는 폐쇄 물의 형태를 가지는 상품 주문 시스템이고 아래와 같은 형식으로 회원 승인이 이루어 집니다.
- 회원 중 "체인본부"는 KVC의 소속사로 KVC에 승인에 따라 상품 주문 시스템 운영사가 직접 회원 등록을 합니다.
 - 회원 중 "가맹점"은 회원 가입 신청 시 필수적으로 체인본부를 선택해야 합니다.

이러한 회원 가입 시의 정책에 따라 모든 회원은 생큐마트몰이 KVC에서 수행하는 사업이라는 것을 인지할 수 있습니다. (을 제6호증 : 생큐마트 회원 가입 화면)

2 법인격부인 주장에 대한 반박

가) 법인격부인론의 요건

법인격부인론이 적용되려면 ① 회사가 법인의 형태를 빌리고 있는 것에 지나지 않고 실질적으로 배후자의 개인기업에 불과하거나(형해화), ② 배후자에 대한 법률적용을 회피하기 위한 수단으로 회사 제도가 남용된 경우(남용)에 해당하여야 함(대법원 2016. 4. 28. 선고 2015다13690 판결, 대법원 2013. 2. 15. 선고 2011다 103984 판결 등).

특히 기존회사의 채무면탈을 위해 신설회사를 설립한 경우에 법인격부인론이 적용되는데, 이때 채무면탈 의도가 있었는지는 ① 기존회사의 폐업 당시 경영상태나 자산상황, ② 신설회사의 설립시점, ③ 기존회사에서 신설회사로 유용된 자산의 유무와 정도, ④ 정당한 대가 지급 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단함(서울동부지방법원 2021. 5. 13. 선고 2020가합101261 판결 등)

나) 본건의 경우

① 법인 설립 시점의 불일치

- 위에서 설명드린 바와 같이 네오비플은 2025년 1월 13일에 설립 되었습니다(을 제8호증 : 주식회사 네오비플 법인등기부등본)
- 원고가 '생큐소프트'를 상대로 소송을 제기한 것은 2025년 11월인바, 네오비플이 생큐소프트의 소송 패소를 염려하여 설립되었다는 주장은 시기적으로 전혀 맞지 않습니다.
- 신설회사(네오비플)의 설립 시점이 기존 회사라고 주장하는 회사(생큐소프트)의 채무 발생 또는 소송 제기 이전이기에 채무면탈 목적의 설립이라고 보기 어렵습니다.

② 인적·물적 구성의 독립성

- 네오비플은 4인의 공동 창업 주주가 설립하였고, 현재까지도 주주 구성에 변동이 없이 생큐소프트와 전혀 별개로 운영 중인 법인입니다.
- 원고가 생큐소프트의 실질적 소유자라고 주장하는 최병선은 물론, 생큐소프트의 주주 또는 임직원 중 어느 누구도 피고의 설립시부터 현재까지 주주 또는 임직원으로 참여한 사실이 전혀 없습니다.

이렇듯 생큐소프트의 인적·물적 조직이 네오비플로 이전된 바 없으므로 원고의 법인격부인론 주장은 전혀 사실관계에 부합하지 않는 주장입니다.

③ 물적 자산의 이전 없음

- 네오비플은 생큐소프트로부터 어떠한 자산도 이전받은 사실이 없습니다.

- 피고가 생큐마트몰 시스템 운영 사업을 수행하게 된 것은 생큐마트몰의 모든 사업권을 보유한 KVC와 2026년 1월 27일 독자적으로 "상품 주문 시스템 운영 계약"을 체결하였기 때문입니다.
(을 제4호증 : 상품 주문 시스템 운영 계약서)
- 생큐소프트의 설비, 고객관계, 영업재산 등 물적 조직이 피고로 이전된 사실은 전혀 없습니다.

④ 독자적인 사업 영위

- 네오비플은 B2B 온라인 유통 플랫폼(네오마켓) 구축 및 오프라인 상품 납품 사업을 독자적으로 영위하여 2025년 약 4,600만 원의 매출을 올렸습니다.
- 또한 VEEA, Metsakuur, Solum, CITECH 등 다수의 IT 솔루션 업체들과 파트너 관계를 구축하고 있습니다.

이러한 점만으로도 피고가 생큐마트 관련 사업만을 수행하기 위한 위장 법인이 아니라 실질적으로 독자적인 사업을 영위하는 법인임이 명확합니다.

다) 소결

위와 같이 피고는 ① 원고의 채권 발생 또는 소송 제기 이전에 설립되었고, ② 최병선 등 생큐소프트 관계자가 피고의 주주·임직원으로 전혀 관여하지 않으며, ③ 생큐소프트의 자산이 피고로 이전된 사실이 없고, ④ 피고는 독자적인 사업을 영위하고 있습니다.

따라서 피고는 채무면탈 목적으로 설립된 회사가 아니므로, 법인격부인론의 적용 요건을 충족하지 아니하며 원고의 주위적 청구는 이유가 없습니다.

3 상호속용 영업양수 주장에 대한 반박

가) 상법 제42조 제1항의 요건

상법 제42조 제1항은 "영업양수인이 양도인의 상호를 계속 사용하는 경우에는 양도인의 영업으로 인한 제3자의 채권에 대하여 양수인도 변제할 책임이 있다"고 규정하고 있음. 이 규정이 적용되기 위해서는 ① 양도인으로부터 영업을 양수하였을 것, ② 양도인의 상호를 계속 사용할 것, ③ 해당 채권이 양도인의 영업으로 인한 채권일 것이라는 요건이 모두 충족되어야 함(대법원 2023. 12. 7. 선고 2020다225138 판결).이 규정은 채무를 인수하지 않았음에도 불구하고 상호를 속용함으로써 영업양도의 사실이 대외적으로 판명되기 어렵게 되어 채권자에게 채권 추구의 기회를 상실시키는 경우 상호를 속용하는 영업양수인에게도 변제의 책임을 지우기 위한 것임(대법원 2023. 12. 7. 선고 2020다225138 판결).

나) 영업양수 요건 불충족

① 영업양도의 법적 의미

영업양도가 이루어졌는지 여부는 단지 어떠한 영업재산이 어느 정도로 이전되어 있는가에 의하여 결정되는 것이 아니라, 거기에 종래의 영업조직이 유지되어 그 조직이 전부 또는 중요한 일부로서 기능할 수 있는가, 즉 양수인이 유기적으로 조직화된 수익의 원천으로서의 기능적 재산을 이전받아 양도인이 하던 것과 같은 영업적 활동을 계속하고 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단되어야 함(서울동부지방법원 2021. 9. 9. 선고 2020가단18478 판결)

② 피고는 생큐소프트로부터 영업을 양수한 사실이 없음

- 피고는 생큐소프트와 어떠한 계약도 체결한 사실이 없습니다.피고가 생큐마트몰 시스템 운영 사업을 수행하게 된 것은 생큐마트몰의 모든 사업권을 보유한 KVC와 2026년 1월 27일 독자적으로 "상품 주문 시스템 운영 계약"을 체결하였기 때문입니다.(을 제4호증 : 상품 주문 시스템

운영 계약서)

- 위 계약서 "제1조(목적)"에 따르면 피고의 역할은 "상품 주문 시스템의 시스템 개발 및 운영 관리, 유지 보수, 상품 DB 구축 등" IT 시스템에 대한 운영과 개발을 대행하는 것에 불과합니다.
- 또한 계약서 "제2조 제5항"에서 "'생큐마트몰'이라 함은 KVC 및 가맹점이 본 계약서를 통한 상품주문을 위해 네오비플이 구축한 상품주문시스템을 말한다"고 명시하고 있어, 생큐마트몰의 사업 주체는 KVC이고 피고는 그 용역을 대행하는 역할에 불과합니다.
- 생큐소프트의 직원, 설비, 고객관계 등 인적·물적 조직이 피고로 이전된 사실이 전혀 없으므로, 피고는 상법 제42조 제1항의 영업양수인에 해당하지 아니합니다.

다) 상호속용 요건 불충족

① 생큐마트몰의 사업 주체는 KVC

- 생큐마트몰 온라인 사이트의 한글 도메인("www.생큐마트.com")은 KVC가 2014년 3월 28일 등록한 소유주이고, "Thank Q mart(생큐마트)" 브랜드도 KVC의 소유입니다.(을 제5호증 : 생큐마트 도메인 등록 정보)
- 계약서 제3조 제2항에서도 "Thank Q mart(생큐마트)"는 KVC의 소유 브랜드로 명시되어 있습니다.(을 제4호증 : 상품 주문 시스템 운영 계약서)

② KVC 지시에 따른 피고의 생큐마트 명칭 사용

- 생큐마트몰 사이트에서 제공하는 모든 정보(디자인, 기능, 연락처 등 포함)는 변경이나 수정 시 KVC의 승인을 거쳐야 하며, 시스템 운영 대행사가 임의로 변경하거나 수정할 수 없습니다.
- 현재 생큐마트몰의 도메인, 연락처 등의 정보 및 "Thank Q mart(생큐마트)" 로고가 그대로 유지되고 있는 것은 KVC가 사업의 연속성을 위해 기존 정보를 그대로 유지하도록 요청하였기 때문입니다.
- 즉, 피고가 "생큐마트" 명칭을 사용하는 것은 피고가 임의로 생큐소프트의 상호를 속용하는 것이 아니라, 사업의 실질적 권리자인 KVC의 지시에 따른 것으로 이는 상법 제42조 제1항이 예정하는 "상호속용"의 상황과 본질적으로 다릅니다.

③ 상법 제42조 제1항의 입법 취지에 비추어도 적용 불가

- 상법 제42조 제1항은 채무를 인수하지 않았음에도 상호를 속용함으로써 영업 양도의 사실이 대외적으로 판명되기 어렵게 되어 채권자에게 채권 추구의 기회를 상실시키는 경우를 규율하기 위한 것임(대법원 2023. 12. 7. 선고 2020다225138 판결, 대구지방법원 2025. 8. 28. 선고 2024나324147 판결).
- 그런데 이 사건에서 원고는 생큐소프트 및 최병선을 상대로 직접 채권을 행사할 수 있는 상황이므로, 피고에게 위 상법 규정을 근거로 최병선에 대한 채권을 변제라하는 주장을 할 수 없는 것 입니다.

라) 이 사건 채권이 '영업으로 인한 채권'인지 여부

- ① 상법 제42조 제1항은 "양도인의 영업으로 인한 제3자의 채권"에 대해서만 적용됩니다.
- ② 이 사건 원고의 채권은 최병선(또는 대한상인)에 대한 대여금 채권으로서, 이것이 생큐소프트의 영업으로 인하여 발생한 채권인지 여부 자체도 불분명합니다.
- ③ 원고가 주장하는 대여금 채권이 생큐소프트의 영업활동과 직접적인 관련이 있다는 점에 대한 입증이 없는 이상 이 요건 역시 충족되지 않습니다.

마) 소결

위와 같이 피고는 ① 생큐소프트로부터 영업을 양수한 사실이 없고, ② 피고가 "생큐마트" 명칭을 사용하는 것은 KVC의 지시에 따른 것으로 상호속용에 해당하지 않으며, ③ 이 사건 채권이 생큐소프트의 영업으로 인한 채권인지도 불분명 합니다.

따라서 피고는 상법 제42조 제1항의 상호속용 영업양수인에 해당하지 아니하므로, 원고의 예비적 청구도 이유 없습니다.

4 결론

피고는 법인격부인론의 적용 요건을 충족하지 아니하고, 상호속용 영업양수인에도 해당하지 아니하므로, 원고의 주위적·예비적 청구는 모두 이유 없어 기각되어야 합니다.

열람용

[입증 방법]

- 을 제1호증 : 주식회사 네오비플 주주명부
- 을 제2호증 : 세금계산서 2025년 1기
- 을 제3호증 : 세금계산서 2025년 2기
- 을 제4호증 : 상품 주문 시스템 운영 계약서
- 을 제5호증 : 생큐마트 도메인 등록 정보
- 을 제6호증 : 생큐마트 회원 가입 화면
- 을 제7호증 : 네오비플 홈페이지
- 을 제8호증 : 주식회사 네오비플 법인등기부등본
- 을 제9호증 : 퍼스트몰 결제 내역

열람용

입증방법

- 을 제1호증: 을 제1호증 주식회사 네오비플 주주 명부
을 제2호증: 을 제2호증 세금계산서 2025년 1기
을 제3호증: 을 제3호증 세금계산서 2025년 2기
을 제4호증: 을 제4호증 상품 주문 시스템 운영계약서
을 제5호증: 을 제5호증 생큐마트 도메인 등록 정보
을 제6호증: 을 제6호증 생큐마트 회원 가입 화면
을 제7호증: 을 제7호증 네오비플 홈페이지
을 제8호증: 을 제8호증 주식회사 네오비플 법인등기부등본
을 제9호증: 을 제9호증 퍼스트몰 결제 내역

2026. 4. 16.

피고 주식회사 네오비플
대표이사 조진호